



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: מזל בדי
ע"י ב"כ עוה"ד שרה אילוז-ספיבק
רחוב רוטשילד 37 ראשון לציון

נ ג ד

הנתבעים: 1. אברהם שחובר
2. כולני עשירה
ע"י ב"כ עוה"ד מנשה שחובר
מרחוב אנילביץ 6/1 תל אביב
3. אסתר גריידי
ע"י ב"כ עוה"ד אלי גרונדשטיין
מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן
4. נמחקה
5. יוסף קרמזין
מרחוב אנילביץ 6/4 תל אביב

פסק דין

הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב אנילביץ 6 תל אביב הבנוי על חלקה 272 בגוש 7068 (להלן: "הבית").

בכתב התביעה טענה התובעת כי הנתבעים 1-3 גידרו חלק מהחצר המהווה רכוש משותף והם עושים בה שימוש יחודי ללא קבלת הסכמתה.

ביום 07.07.08 נתקבל פסק דין בתובענה על ידי המפקחת דאז אורה קניון במסגרתו נדחתה התביעה לאור הקביעה כי התובעת רכשה את דירתה כאשר מבוצע כבר השימוש הייחודי על ידי הנתבעים ולאור שתיקתה רבת השנים המהווה הסכמה מכללא לשימוש הייחודי שאין התובעת רשאית לחזור בה הימנה. הובהר בפסק הדין כי אין המדובר ברכישת זכויות קניין על ידי הנתבעים אלא אך בזכויות שימוש שהוענקו להם. הושארה בצריך עיון ההכרעה בנוגע לזכות שימוש מכח הסכם שבין התובעת לנתבעים 1 ו-2 משנת 1998 (להלן: "פסק הדין הראשון").

על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי ובהחלטתו מיום 23.08.11 (בתיק עש"א 2198/08) קיבל בית המשפט את הערעור תוך שהוא מבטל את פסק הדין הראשון ומורה על החזרת הדיון למפקח להכרעה בפלוגתאות שפורטו (להלן: "פסק הדין בערעור").

רק ביום 21.06.12 הוגש פסק הדין בערעור ללשכת המפקחים על ידי הצדדים ומאחר והמפקחת קניון פרשה בינתיים לגמלאות הועבר התיק לדיון בפני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בדיון מיום 15.07.12 קבעתי פרוצדורה לשמיעת ראיות נוספת לאור הנימוקים שפורטו בהחלטה והוגדרו הפלוגתאות הנדרשות להכרעה בהתאם לפסק הדין בערעור.

עתה, אם כן, עלינו להיזקק לפלוגתאות המפורטות אחת לאחת.

האם ידעה התובעת על ההסדר שבין הנתבעים לבין קודמיה בבעלות בדירה ?

אין מחלוקת כי התובעת רכשה את זכויותיה בדירה ממר גטניו על פי הסכם מכר מיום 29.09.97.

מתצהירו של מר גטניו עלה כי עוד בשנות ה-80 של המאה הקודמת הגיעו בעלי הדירות להסכמה בדבר מתן זכות שימוש בלעדי לנתבעים 1-3 בחצרות וזאת בכפוף לכך שאלו יישאו באופן בלעדי בעלויות תחזוקת החצרות לרבות מערכת הביוב (סעיף 2 לתצהיר). עוד עלה מתצהירו כי בעת רכישת הזכויות על ידי הנתבעת בדירה עובדת ההסכמה בדבר שימוש בלעדי של הנתבעים 1-3 בחצרות היתה ידועה לה (סעיף 11 לתצהיר).

הסדר זה מקבל תמיכה בעדויותיהם של הגב' גריידי (עמוד 10 שורות 1-3) ומר שחובר (עמוד 8 שורות 23-24).

מר גטניו אישר את עדותו כאמור גם בחקירתו הנגדית (עמוד 11 לפרוטוקול מיום 09.03.08 שורות 19-23). אומנם, אין איזכור מפורש להסדר שבין בעלי הדירות בהסכם המכר (מוצג ת/2 וכן ראה עדות מר גטניו שם בשורות 30-31) ואף אין הסכם כתוב בהקשר זה. מאידך, קיימת הצהרה מפורשת של התובעת לפיה "ביקרה בדירה, ראתה ובדקה אותה ואת סביבת הדירה בפועל וכן את זכויות המוכרים ואת אופן רישומם וכי היא יודעת את כל הפרטים המתייחסים לדירה וכי מצאה את הכל מתאים למבוקשה מכל הבחינות" (סעיף 2 להסכם המכר) וכנגדה עדותו הברורה של מר גטניו כאמור.

הוכח כי השימוש היחודי בחצר מבוצע במשך שנים, עוד לפני רכישת הזכויות על ידי התובעת – כך עולה מעדות מר שחובר - "אני הייתי גר בשכירות בערך 40 שנה אני שם. מאז שקניתי את הבית אני עושה שימוש בחצר" (עמוד 7 שורה 27) ובהמשך "לא השתמשתי בחיים בחצר של גריידי זה שלו. ככה קניתי ככה השתמשתי. קניתי מגטניו, לא שמואל, הסבא... ש.ת בחיים לא היה סכסוך ביניהם לגבי החצרות. ש.ת היה ברור שזה שלמטה בצד ימין יש לו חצר משלו וזה שגר בצד שמאל יש לו את החצר שלו... ש.ת אני לא יכולתי להיכנס לחצר שלהם לא היה לי מה לעשות שם לא היה להם שער בחצר. ש.ת אף אחד לא נכנס לחצר של גריידי ועשה שם משהו. ש.ת גם כשביטי היו גרים היה גדר באמצע" (עמוד 8 שורות 16-30). כך עולה גם מעדות הגב' גריידי (עמוד 9 שורות 25-29). משכך, לאור העובדה כי השימוש היחודי היה ברור ונגלה לעין לאורך שנים, הרי שלאור הצהרות התובעת בהסכם המכר, ברי כי היא ידעה בדבר ההסכמות.

זאת ועוד. לאחר שהוחזר התיק לדיון בפני מבית המשפט המחוזי הורתי על הגשת ראיות משלימות בפלוגתאות הנדרשות להכרעה. התובעת ביקשה לזמן את מר גטניו למתן עדות בפני ואף הבהירה, בהתאם להחלטתי, כי "עדותי חשובה לצורך בירור הפלוגתא הראשונה" (ר' "תגובה מטעם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת" מיום 27.11.12). לכך מצטרפת טענתה של התובעת בדיון מיום 20.05.12 כי "היו דברים שהחקירה לא מיצתה" (עמוד 1 לפרוטוקול מיום 20.05.12 שורה 19).

בהתאם לבקשת התובעת הורתי על זימונו של מר גטניו למסירת עדות ראשית בעל פה. דא עקא, בפתח מסכת הראיות מטעם התובעת הודיעה בא כוחה כי החליטה לוותר על עדותו של מר גטניו.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

בהקשר דנן אין לי אלא להסיק כי עדותו של מר גטניו בפני היתה תומכת בתצהיר שהוגש מטעמו ובחקירתו הנגדית מיום 09.03.08 ולפיהם ברור כי התובעת ידעה על ההסדר שבין בעלי הדירות בדבר השימוש בחצר כנגד נשיאת הנתבעים 1-3 בהוצאות החזקתה.

לאור האמור אני קובע כי הנתבעת ידעה בדבר הסדר השימוש בחצר אשר היה נהוג בין בעלי הדירות עובר לרכישת הזכויות על ידה.

האם נתנה התובעת הסכמתה להסדר זה ?

אין מחלוקת כי מלכתחילה לא מדובר היה בהסכם כתוב בין בעלי הדירות בבית אלא בהסכמה בעל פה, לאורך שנים, בדבר מתן זכות השימוש הייחודית בגינה לבעלי הדירות בקומת הקרקע בכפוף לכך שנטל ההחזקה של שטחי החצר נפל במלואו על שכמם. מדובר בהסכמה מלפני כ- 30 שנה. כך עלה מעדות מר שחובר (עמוד 7 שורה 23). כך עולה מעדות הגב' גריידי (עמוד 9 שורות 25-26 ובהמשך עמוד 10 שורה 1). כך עולה גם מעדות מר גטניו כאמור לעיל.

ברי כי בנסיבות שכאלו הסכמתה או אי הסכמתה של התובעת להסדר איננה יכולה להילמד מהעובדה כי אין מסמך חתום על ידה בהקשר זה אלא, בעיקר, מהתנהלותה של התובעת לאורך השנים. ויודגש, הוכח בפני כי בבית לא תפקדה מעולם נציגות ומערכת היחסים שבין בעלי הדירות התנהלה בהסכמות בעל פה לאורך שנים (עמוד 9 שורות 25-26). משכך, ברי כי ההסדר האמור גם לא יכול היה לקבל ביטוי במסגרת ספרי החלטות (שלא קיימים בבית).

כאמור לעיל הוכח כי התובעת ידעה עוד במעמד חתימת ההסכם על קיומו של ההסדר. התנהלות לאורך השנים מלמדת על הסכמתה לאותו הסדר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מאז רכישת הדירה על ידי התובעת (בשנת 1997) ועד לנקיטת ההליך דנן (2007) לא עלתה על ידה כל טענה בנוגע לשימוש בגינה – כך עולה מעדות הגב' גריידי – "אף פעם לא קיבלתי דרישה מהדיירים בקומה העליונה לעשות שימוש בחצר. ש.ת.גב' בדי לא פנתה אליי שהיא רוצה לעשות שימוש בחצר אף פעם. ש.ת.לאף אחד מבעלי הדירות העליונות לא היו מפתחות לחצרות. ש.ת.אני לא קיבלתי שום מכתב מהגב' בדי" (עמוד 11 שורות 10-13) ובהמשך "התלונה הראשונה הייתה בתביעה לפני המפקחת" (שם, שורה 23). כך עולה גם מעדות מר שחובר (עמוד 9 שורות 1-3). למעשה, גם מעדות הנתבעת עולה כי במשך כל השנים נמנעה ממנה הגישה לחצר (עמוד 14 שורות 9-11) ואף על פי כן לא פנתה בכל דרישה ולא נקטה בכל הליך משפטי אלא בחלוף עשור שנים לאחר רכישת הזכויות על ידה.

התובעת גם לא עשתה כל שימוש בחצר במשך עשור השנים מאז רכישת הדירה על ידה (עמוד 11 שורה 20). הדברים האמורים גם נתמכים, לכל הפחות בנוגע לחצר הנתבעת 3, בעדות בנה של התובעת (עמוד 12 לפרוטוקול מיום 09.03.08 שורות 18-24).

טענותיה בדבר בלוני הגז בחצר, בדבר חניית אופנוע או רכב של בנה וכי החצר לא היתה מגודרת עובר לרכישת הזכויות על ידה, לא הוכחו. בהקשר זה גרסתה היתה לא עקבית ומתחמקת תוך הפניה לבנה לקבלת התשובות, מה גם שמעדות בנה עלו טענות הפוכות – כך, לגבי החצר מר בדי מאשר כי זו היתה מגודרת בעת רכישת הדירה (עמוד 18 שורה 19 ושוב בעמוד 20 שורה 24), כך לגבי בלוני הגז מר בדי מאשר כי לא היו כלל, ודאי שלא בחצר (עמוד 18 שורה 20) וגם לא נתבקש להתקנם בחצר (עמוד 14 שורה 3) וכך לגבי חניית כלי רכב בחצר (עמוד 18 שורה 22). עדיפה בעיני גרסת הנתבעים אשר הוכחה בפני באמצעות עדותם של הגב' גריידי ומר שחובר ונתמכה גם בעדות מר צבי.

גם טענת השימוש המרכזית, חניית רכב בנה של התובעת בחצר לא הוכחה על ידה. בהקשר זה לא עלה בידי התובעת להוכיח כי קיבלה ממר גטניו מפתחות לחצר, באמצעותם בוצע השימוש לטובת חניה. כאמור, התובעת זימנה את מר גטניו לעדות בהליך שבפני וויתרה על עדותו במהלך שמיעת הראיות. גם לא עלה בידי התובעת להוכיח באמצעות ראיה אובייקטיבית כלשהי כי בכלל היתה אפשרות לחניית רכב בחצר. יש גם לזכור כי כנגד טענה זו עומדת עדותו של מר צבי אשר ערך שיפוצים בחצר בשנת 2000 (עמוד 5 שורות 23-25).

ויוודגש, הגב' גריידי מעידה בנוגע לחצרה כי – "בנה של התובעת פנה כמה פעמים ואמר שהוא לא רוצה שום דבר מהחצרות גם ספציפית מהחצר שלי גם אחרי הגשת כתב התביעה הוא העיר מידי פעם שמהחצר שלי הוא לא רוצה שום דבר, הוא אמר שהוא רוצה להשתמש בחצר של שחובר" (עמוד 12 שורות 14-16). עדות זו נתמכת בעדותה של התובעת במפורש "אין לי עניין בחצר של גריידי" (עמוד 17 שורה 15) וגם בעדות בנה (עמוד 18 שורה 30). אם התבססותה של התובעת הינה על הזכויות הרשומות בלבד הרי שלא אמורה להיות כל הבחנה בין חצר זו או אחרת בבית. עצם העובדה כי התובעת עצמה מבחינה בין החצרות השונים בבית מלמדת על ידיעתה הברורה בדבר ההסדרים הקודמים בין בעלי הזכויות בבית והסכמתה המודעת לאלו, לכל הפחות, ביחס לנתבעת 3.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת לא התנגדה לביצוע פעולות חד צדדיות בחצר על ידי בעלי הדירות בקומת הקרקע על אף שראתה וידעה כי מבוצעות עבודות שיפוצים משמעותיות (ר' עמוד 16 שורות 21-25 ועדות גב' גריידי בעמוד 11 שורות 21-22) ואף לא השתתפה בעלותן כעולה מעדותה (עמוד 14 שורות 5-6) ומעדות בנה (עמוד 18 שורה 29 ועמוד 16 לפרוטוקול מיום 09.03.08 שורות 19-20).

ויוער, גם הסבריו של מר בדי בדבר התנגדותו הנטענת מלמדים על כי לא היה מדובר בהתנגדות אמיתית לביצוע העבודות – לריצוף החצר אין מחלוקת כי הוא הסכים וההתנגדות הנטענת (שממילא אין בה כל פירוט ענייני) באה רק בדיעבד, לאחר כמה שנים, שעה שלא עלה בידי הצדדים לקבל היתרי בניה להרחבה (עמוד 19 שורה 28 עד עמוד 20 שורה 3). התובעת עצמה לא הביעה כל התנגדות ולמעשה נכחה פעמים ספורות בבית לאורך כל השנים מאז רכישת הזכויות על ידה.

לכל זאת יש להוסיף כי גם התובעת עושה שימוש ייחודי בחלק מן הרכוש המשותף, תקופה של למעלה מ- 8 שנים (ר' עדותה בעמוד 16 שורה 26 ועדת מר בדי בעמוד 21 שורות 6-7). גם שימוש יחודי זה על ידה באמצעות בנה, על פי הסכמות בעל-פה עם הנתבעים, מלמד על ידיעתה והסכמתה לחלוקת השימוש היחודית הקיימת בכל חלקי חצר הבית, על פי הסדרים בעל-פה החלים במשך שנים.

לאור כל האמור אני קובע כי התובעת נתנה הסכמתה להסדר האמור.

האם הושקעו בחצר השקעות כספיות לאחר רכישת הדירה על ידי התובעת ? והאם ידעה התובעת או נתנה הסכמתה לביצוע ההשקעות הכספיות כאמור ?

הוכח כי הנתבעת 3 ביצעה עבודות שיפוץ בגינה לאחר רכישת הדירה על ידי התובעת.

עדותה של הגב' גריידי בהקשר זה (עמוד 10 שורות 17-19) לא נסתרה ונתמכה גם בעדות מר שחובר (עמוד 8 שורה 27). כמו כן לא עלה בידי התובעת לסתור את עדות הגב' גריידי כי עבודות אלו ניתן היה לראות בנקל מבחוץ ובודאי מדירת התובעת - "התובעת ראתה מלמעלה את השיפוצים וזה מה שהיא ראתה באמת" (עמוד 10 שורות 20-21). הדברים אמורים ביתר שאת לאור תיאור מצב הגינה עובר לביצוע העבודות (עמוד 10 שורות 13-14).

אומנם, לא הוכח כי התובעת נתנה הסכמה מפורשת לעבודות. אולם, לאור ידיעתה בדבר העבודות והעדר התנגדותה, ניתן להסיק קיומה של הסכמה, כפי שמעידה גב' גריידי – "גב' בדי ובנה לא התנגדו לשיפוצים בחצר הם לא התנגדו לא פנו אלינו שנפסיק אז זה נראה שכן שהסכימו" (עמוד 11 שורות 21-22). בפרט אמורים הדברים לאור גרסת התובעת לפיה היא לא התעניינה ואין היא מתעניינת גם כיום בגינת הנתבעת 3 כאמור.

אין מחלוקת בין הצדדים כי בוצעו עבודות בחצר גם על ידי הנתבעים 1 ו- 2 לאחר רכישת הדירה על ידי התובעת - כמוזכר לעיל, מר בדי טוען כי התנגד לעבודות (לבד מעבודות הריצוף). הוא גם מאשר כי "מר שחובר לא ביקש ממני השתתפות כספית בקשר לשיפוץ הנעשה בחצר" (עמוד 21 שורה 1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העבודות שבוצעו בחצר הנתבעים 1 ו-2 וברכוש המשותף בשנת 2000 נתמכות בעדות הגב' גריידי (עמוד 11 שורות 15-16) ובעיקר בעדות מר יאיר צבי – "עשינו בחצר אדניות, אדנית לצמחייה ריצוף כל המשטח ובגינה יש אדנית לכל האורך, אדניות שפונות כלפי פנים. ש.ת צבעתי את קירות הבניין כתוצאה מהשיפוצים היה צריך לעשות בטון טייח בונדרול וצבע גמיש עד לגובה 3, 3.5 מ"ר הוא היה בשיפוצים למעלה אי אפשר לצבוע כזה בשיפוצים ולא נדרשתי לצבוע שם" (עמוד 5 שורות 5-8). פירוט העבודות ועלותן מפורטים בסעיף 5 לתצהירו של מר צבי ואלו לא נסתרו על ידי התובעת. ויודגש, הסבריו של מר צבי בעדותו בגין העדר קבלות וחשבוניות (עמוד 6 שורות 2-3) מקובלים, בפרט כאשר מדובר בעבודות שבוצעו לפני כ-12 שנים.

הוכח בפני כי התובעת נתנה הסכמה לביצוע העבודות על ידי הנתבעים 1 ו-2.

בנוגע לחלק מן העבודות (ריצוף החצר) אין מחלוקת כי ניתנה הסכמה מפורשת (עמוד 19 שורה 28). גם ההתנגדות הנטענת לעבודות האחרות הועלתה רק מספר שנים לאחר ביצוע העבודות וכתוצאה מאי אפשרות לאשר הרחבת בנייה וללא כל קשר לעבודות עצמן בשטח החצר (עמוד 20 שורות 2-3). האמור נתמך בעדות מר צבי, שלא נסתרה, ממנה עולה כי "בזמן אמת" מר בדי היה מודע לשיפוץ (ואף שיפץ במקביל) ולא הביע כל התנגדות לעבודות (סעיף 7 לתצהיר).

ויודגש, אין מחלוקת כי ניתן בנקל לראות את העבודות בחצרות מדירת התובעת. אך על פי כן, משך שנים רבות עד הגשת התביעה דנן, לא עלתה כל טענה כאילו העבודות בחצרות בוצעו ללא הסכמתה של התובעת או בניגוד לרצונה. התובעת גם מאשרת כי לא שילמה בגין השיפוצים שבוצעו, לא בחצר הנתבעים 1 ו-2 ולא בחצר הנתבעת 3 (עמוד 14 שורות 5-6) וגם לא התנגדה לשיפוצים (עמוד 16 שורות 24-25). גם בכך יש לחזק את המסקנה בדבר ידיעתה והסכמתה לעבודות.

האם ידעה התובעת או נתנה הסכמתה כי כנגד השקעות אלה יעשו הנתבעים שימוש ייחודי בחצר ?

הנטל בהקשר זה, כפי שכבר קבעתי בדיון מיום 20.05.12, מוטל על הנתבעים.

אף אם ידעה התובעת בדבר ביצוע העבודות בחצר ואף אם נתנה הסכמתה להן, לא מצאתי שהוכח כי הוסכם על ידה שכנגד ביצוע ההשקעות האמורות יעשו הנתבעים שימוש ייחודי בחצר.

אומנם, הוכח כי הסכמה על פי מתווה זה היתה בין הבעלים הקודם לתובעת בזכויות לבין הנתבעים. הוכח גם כי התובעת ידעה והסכימה להסדר הקיים. אולם, אין בהסכמה זו (בגין עבודות שבוצעו למעלה מ-20 שנה לפני העבודות האמורות) כדי לחייב את התובעת באותו ההסכם גם בנוגע לעבודות מאוחרות שבוצעו מספר שנים לאחר רכישת הזכויות בדירתה.

אולם, להכרעה כאמור אין נפקות ממשית – בנוגע לנתבעת 3 הרי שהתובעת מאשרת במפורש כי אין לה, לגופם של דברים, כל עניין בחצרה. בנוגע לנתבעים 1 ו-2 הרי שהעבודות בחצר היו קשורות גם בהסכם בין הצדדים משנת 1998, וזה ידון להלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

האם נוצרה בנסיבות דנן מניעות מן הצדק ?

הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללל ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210).

על מנת להסיק ויתור מהתנהגדות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)).

משעה שניתנה ההסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לו(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

בנסיבות דנן, לאור הקביעה כי היה קיים הסדר שימוש יחודי עם בעל הדירה הקודם לתובעת בזכויות, כי התובעת ידעה על דבר קיומו של הסדר זה וגם נתנה הסכמתה לו, ולאור העובדה כי גם לאחר רכישת הזכויות, במשך כ- 10 שנים, המשיך אותו הסדר קודם לחול בהסכמתה דה פאקטו של התובעת (לרבות בביצוע עבודות בחצרות בהסכמת התובעת ובמימון בעלי הדירות בקומת הקרקע בלבד ולרבות שימוש יחודי גם של התובעת בחלק מן הרכוש המשותף בחצר), הרי שאין בנסיבות המקרה דנן להתיר לתובעת להתנער מהסכמת הקודמים לה בזכויות המחייבת גם אותה.

האם התובעת מחוייבת שלא למנוע שימוש בחצר הבית מכוח הסכם שבין הצדדים משנת 1998 ?

ההסכם משנת 1998 בין התובעת לבין הנתבעים 1 ו-2 עניינו בהסכמות הדדיות לביצוע עבודות בניה והרחבה בדירות הצדדים (ר' עדות התובעת בעמוד 15 שורות 28-30).

במסגרת ההסכם נקבע בסעיף 7 כי "צד ב' (התובעת, א.ס.) מוותר לצד א' (הנתבעים 1 ו-2, א.ס.) על כל טענה לגבי החצר בכפוף לחתימת צד א' על תוכניות בניה של צד ב'".

אומנם, אין מחלוקת כי הבניה אשר ביקשו הצדדים לבצע על פי ההסכם האמור לא יצאה אל הפועל. אולם, אין בכך כדי לגרוע מתוקפו של ההסכם כל עוד זה לא בוטל כדין.

מר שחובר מעיד בהקשר זה "ההסכם הקודם שביני ובינה נשאר עד היום ככה אף אחד לא השתמש בו לא אני ולא היא" (עמוד 7 שורה 2) ואין כל ראייה אחרת כאילו ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים. אף התובעת מאשרת כי ההסכם כובד על ידי הצדדים – "שחובר אברהם לא התנגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לבניות שעשינו, הוא כיבד את ההסכם זה היה שכנות טובה הוא כיבד את ההסכם ואני נתתי לו את ההסכם" (עמוד 16 שורות 14-15).

משכך, אף שלא בוצעו כל פעולות הבניה המתוכננות על ידי הצדדים (עמוד 19 לפרוטוקול מיום 09.03.08 שורות 4-10), עדיין הוראות ההסכם תקפות, לרבות בנוגע לחצר, כפי שעולה כאמור גם מעדות התובעת.

משמעות הדברים היא כי גם על פי ההסכם האמור התובעת ויתרה על כל טענה כנגד הנתבעים 1 ו-2 בגין שטח החצר.

וידגש, המדובר בהסכם שנוסח על ידי בא כוחה של התובעת ובסעיף אשר הוכנס להסכם לבקשתה ועל פי דרישתה (ר' עדות מר שחובר בעמוד 8 שורות 12-15 ועדות הנתבעת בעמוד 16 שורה 1). אין כל התניה בהסכם בין ביצוע בניה בפועל לבין החיוב על פי סעיף 7 הנ"ל אשר עומד בתוקפו. מעדותו של הנתבע 1 עולה גם הסבר להכללתו של הסעיף שהרי התובעת ביקשה להעניק לו זכויות ב"טאבו" לחצר זו, שאין מחלוקת שאינן מצויות בידיו (עמוד 19 לפרוטוקול מיום 09.03.08 שורות 1-2).

זאת ועוד. מעדותה של הנתבעת עולה כי את העבודות בחצר ביצע הנתבע בעקבות ההסכם בין הצדדים (עמוד 16 שורה 18). משכך, הרי שיש גם בהשקעות שהשקיע בחצר, לאור ההסכם שבין הצדדים, לחזק את הקביעה כי אין בידי התובעת להתנער מחיוביה כלפי הנתבעים 1 ו-2, בין על פי ההסדרים הנוהגים הקודמים (להסכם הסכימה כאמור) ובין על פי ההסכם בכתב בין הצדדים משנת 1998.

סיכום

בהתאם להוראות פסק הדין בערעור אני קובע כלהלן:

קמה בנסיבות דנן מניעות מן הצדק אשר מצדיקה את דחיית התביעה.

יש מקום לדחות את התביעה כנגד הנתבעת 3 גם לאור העובדה כי התובעת הצהירה במפורש בדיון בפני כי אין לה כל טענה בדבר שימוש הנתבעת 3 בחצר.

יש מקום לדחות את התביעה כנגד הנתבעים 1 ו-2 גם לאור הוראות ההסכם משנת 1998.

יודגש כי אין האמור כדי להקנות לנתבעים זכות קניינית בחצר אשר נותרת בגדר רכוש משותף. כל שיש בקביעה האמורה היא הכרה בדבר הזכות לשימוש הייחודי בחצר שהוקנתה לנתבעים 1 עד 3 על פי הסכמת בעלי הדירות, לרבות הסכמתה וידיעתה של התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעים 1 ו- 2 בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, לרבות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של 3,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת 3 בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, לרבות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של 3,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו בפני ישיבה מקדמית וישיבת הוכחות, הוגשו ראיות משלימות והוגשו סיכומים בכתב. כמו כן התחשבתי בסכום ההוצאות שנקבע בפסק הדין בערעור.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ח אב תשע"ג, 25 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב